

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3757/2532

พนักงานอัยการ ศาลแขวง ธนบุรี
นาย คำ มวน โยวะ กา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 300

ป.วิ.อ. มาตรา 185

จำเลยขับรถยนต์แท็กซี่รับจ้างพา น. กับพวกจากประตูน้ำจะไปสถานีขนส่งสายใต้ เมื่อรถแล่นมาถึงบริเวณวงเวียนใหญ่ น. ขอลงขณะเมื่อจำเลยจอดรถพร้อมช่องทางเดินรถที่ 1 และที่ 2 น.เข้าใจว่าจำเลยจอดรถเพื่อให้ลง จึงเปิดประตูรถด้านซ้ายออกไปกระแทกถูกรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขี่ตามหลังมาล้มลงได้รับอันตรายสาหัส เช่นนี้ การที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสย่อมเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำของ น. ส่วนเหตุจากการที่จำเลยจอดรถนั้นไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าจำเลยมีส่วนประมาทด้วย การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เหตุมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของ
จำเลย พินาศฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
แต่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่ากระทำความผิดของจำเลย
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 หรือไม่

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาวินิจฉัยว่าการกระทำของ
จำเลยตามฟ้องเป็นความผิดตามที่โจทก์ขอให้ลงโทษหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า
ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยขับรถยนต์แท็กซี่รับจ้างนางสาวนุภาพ ปัญญาวิ
กับพวก จากบริเวณประตูน้ำเพื่อไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้ โดยนางสาวนุภาพนั่งที่
เบาะหลังด้านซ้าย เมื่อรถแล่นมาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมอริคิงส์ วงเวียน
ใหญ่ นางสาวนุภาพได้ขอลงที่นั่น และขณะเมื่อจำเลยจอดรถในช่องทางเดินรถช่องที่
2 คร่อมช่องทางเดินรถช่องที่ 1 นางสาวนุภาพเข้าใจว่าจำเลยจอดรถเพื่อให้ลง จึง
เปิดประตูรถด้านซ้ายออกไปกระแทกถูกรถจักรยานยนต์ ซึ่งนายชัยพรสืวะศานต์ ผู้
เสียหายขับตามหลังมาล้มลง นายชัยพรได้รับอันตรายสาหัส เห็นว่า การที่จำเลยจอด
รถคร่อมช่องทางเดินรถช่องที่ 1 และที่ 2 นั้น ไม่ได้ความว่าจำเลยจอดรถเพราะเหตุ
ใดแม้นางสาวนุภาพจะขอลงจากรถ แล้วจำเลยจอดรถดังกล่าว กรณีอาจเป็นว่า
จำเลยจอดรถเนื่องจากขณะนั้นการจราจรคับคั่งดังที่โจทก์บรรยายในฟ้องเพื่อจำเลย
จะหาโอกาสนำรถเข้าเทียบข้างถนนด้านซ้ายให้นางสาวนุภาพลงจากรถ เพราะจำเลย
ยังมีได้บอกให้นางสาวนุภาพลงจากรถ และไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นที่จะทำให้เห็นได้
ว่า ที่จำเลยจอดรถเช่นนั้นเพื่อให้นางสาวนุภาพลงจากรถตรงกันข้ามนางสาวนุภาพ

เข้าใจเอาเองว่าจำเลยจอดรถให้ลง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความรีบร้อนของนางสาวนุภาพที่เปิดประตูรถออกไปกระแทกถูกรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายดังกล่าว เช่นนี้ การที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสย่อมเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำของนางสาวนุภาพ ส่วนเหตุจากการที่จำเลยจอดรถนั้นไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลที่เกิดขึ้น ไม่ทำให้ถือว่าจำเลยมีส่วนประมาทด้วยได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง ดังนั้น แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ